



인공지능시대의 윤리

인공지능과 전자인격의 딜레마



1

전자인격
딜레마의
등장 배경

인공지능 기술 변화

과거

- ▶ 인간 지시를 수행하는 도구적 성격이 강했음

현대

- ▶ 대규모 데이터 학습을 통해 **자율적 판단**을 수행함
- ▶ 인간이 예상하지 못한 방식으로 결정을 내릴 수 있는 수준에 도달함

책임 구조의 혼란

- 인공지능 자율성이 커질수록 기존 법적 책임 구조 적용이 어려워짐
- 무인자동차 사고와 같은 사례에서 **책임 주체 판단이 모호**해짐
- 개발자, 제조사, 사용자, 데이터 제공자 중 **책임 귀속이 불명확**해짐

2

전자인격
개념의
정의와 오해

전자인격의 의미

- 전자인격은 인공지능을 인간과 동일하게 보자는 주장이 아님
- 자율 시스템을 규율하기 위한 **새로운 법적 틀을 마련**하려는 논의임
- 책임 귀속의 공백을 줄이기 위한 **정책적 · 제도적 개념**임

번역과 개념 왜곡 문제

- Electronic Person이 전자인간으로 번역되며 혼란이 발생함
- 전자인격은 Human이 아닌 **Legal Person**을 의미함
- 법적 인격과 생물학적 인간 개념을 구분해야 함



3

인격 개념의
역사적 ·
철학적 전개

법적 인격의 전통

- 로마법은 인격을 **법적 행위 주체**로 정의했음
- 생물학적 인간 여부보다 **법적 주체성 여부**가 중요했음
- 법인은 인간이 아니지만 법적 인격을 부여받은 대표 사례임

근대 철학의 인격 개념

- 존 로크는 인격을 **의식과 사고 능력**을 기준으로 정의함
- **자기 인식과 책임 능력**이 인격 판단의 핵심 기준이 됨
- 인격을 인간 종과 분리해 사고할 가능성을 제시함

4

도덕적
인격과 법적
인격의 구분

도덕적 인격의 구조

도덕적 객체

고통과 복지를 고려받아야 하는 존재

도덕적 주체

판단 능력과 책임 능력을 갖춘 존재

인공지능의 위치

- 인공지능은 고통과 감정을 느끼지 않으므로 **도덕적 객체가 아님**
- 윤리적 판단과 책임 능력이 없으므로 **도덕적 주체도 아님**
- 전자인격 논의는 도덕적 인격이 아닌 **법적 인격 논의**임

책임 귀속 문제

- 자율주행 사고 등에서 피해자 보호의 사각지대가 발생함
- 책임이 여러 주체 간에 분산되며 전가될 위험이 존재함
- 전자인격은 **독립적 책임 단위를 설정하려는 시도**임

창작물과 법적 권리 문제

- 인공지능이 창작한 결과물의 저작권 귀속 문제가 제기됨
- 저작권은 **법적 인격을 전제로 하는 권리 체계**임
- AI 시대에 창작 주체 개념 재정립이 필요함

법인격과의 비교

- 법인은 인간 구성원의 집합적 의사에 기반함
- 인공지능은 인간 의사의 집합이 아닌 **알고리즘 체계**임
- 전자인격은 기존 법인격보다 **더 높은 정당화가 요구**됨

